

1501850-22.2019.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA DIONÍSIO

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2334185/2019 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 5336266 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 3126/19/123 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2334185 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 3126/19/123 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Belmiro Pereira 367, Pederneiras-SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501850-22.2019.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501850-22.2019.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2334185/2019 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 5336266 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 3126/19/123 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2334185 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 3126/19/123 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2334185 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 3126/19/123 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RIBEIRO PRADO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA DIONÍSIO

Vistos.

Lucas Ribeiro Prado e Charles Kaike Fogaça dos Santos, já qualificados nos autos, estão sendo processados pelo Ministério Público como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 11h30min, na Rua Clarice Souza Franco da Rocha, nesta cidade e Comarca, traziam consigo, para consumo pessoal, duas porções de maconha pesando 23,34 gramas, sem autorização legal.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 04/06), do auto de

exibição e apreensão (fls. 08/09) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 32/37). A autoria, por sua vez, recai sobre os acusados, demonstrada pelas provas existentes nos autos.

A testemunha Jefferson Daniel Estevam, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela Praça Maria Helena, local onde ocorre tráfico de drogas; Assim que acessou outra via, se deparou com os réus que, assim que avistaram a viatura, dispensaram algo no chão; foi realizada a abordagem, verificando-se que havia sido dispensado duas porções de maconha; indagados sobre a droga encontrada disseram que era para uso próprio.

A testemunha Ronaldo Penitente Ribeiro, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pela Praça Maria Helena, local conhecido pela prática de tráfico; os réus estavam caminhando próximo a praça e quando avistaram a viatura dispensaram algo; foram abordados e com eles foi encontrado dinheiro e um celular e, ao lado, onde haviam dispensado, duas porções de maconha; alegaram que a droga era para uso. O acusado Lucas, em seu interrogatório em juízo, confessou os fatos. Disse que encontrou Charles na rua de sua casa e o chamou para fumar; quando viu a viatura, jogou seu pedaço de maconha, momento em que foi abordado.

O acusado Charles, em seu interrogatório em juízo, também confessou os fatos.

Confirmou os termos da denúncia e disse que é usuário de drogas há 12 anos.

De fato, a prova oral produzida nos autos deixou incontestes a apreensão de maconha de propriedade dos acusados.

Os policiais militares ouvidos em juízo prestaram depoimentos coerentes e coesos, afirmando que os acusados transportavam as drogas que dispensaram ao avistar a viatura.

A confissão dos acusados desde a fase policial (fls. 7 e 11) encontra-se em harmonia com o contexto probatório, não havendo nenhum outro indicativo sobre diversa destinação dos entorpecentes.

Assim, há prova suficiente de que os réus possuíam, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com subsunção de sua conduta à tipificação do art. 28, caput da Lei 11.343/2006, descabendo sua absolvição.

Os acusados eram imputáveis na data dos fatos. A conduta não foi amparada por qualquer excludente de ilicitude (art. 23 do CP). São plenamente culpáveis, porque, além de imputáveis, eram conhecedores da ilicitude de sua conduta, sendo exigível comportamento diverso.

Observa-se, por fim, que o fato descrito na denúncia é crime, não tendo havido abolitio criminis. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal tem entendido, de forma sistemática, nesses termos: A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não perdeu seu caráter criminoso (AI 741.072 AgR/RJ, 1ª T, rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 22/2/2011).

Também não há que se falar em insignificância, até porque, caso se tratasse de quantia maior ou de grande porte, poder-se-ia até mesmo cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Reconhecida a prática da infração penal, passo à fixação da pena, na forma do artigo 68 do CP c.c. 59 do CP.

Em relação a Lucas, verifica-se da certidão de fls. 125/126 que o réu possui registros criminais anteriores que caracterizam reincidência.

O réu confessou em sede policial, incidindo a atenuante do art. 65, III, "d" do CP.

Em relação a Charles, não há certidões que comprovem condenações definitivas.

Não incidem outras atenuantes ou agravantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição aplicáveis.

Considerando as penas cominadas para o tipo em discussão, deve-se ter em conta a recuperação do apenado, tendo em vista as circunstâncias do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, atento principalmente à natureza das substâncias encontradas em poder dos acusados e a quantidade, assim como à confissão extrajudicial.

Em relação ao réu Lucas Ribeiro Prado, por tratar-se de réu reincidente e confesso, entendo adequada a fixação da pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo

de 04 (quatro) meses, a ser cumprida em momento oportuno.

Quanto ao réu Charles Kaike Fogaça dos Santos, tendo em vista à primariedade e condição pessoal, entendo suficiente a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA DROGA.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno LUCAS RIBEIRO PRADO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, e CHARLES KAIKE FOGAÇA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, na forma do inciso I, do mesmo artigo.

Arbitro os honorários da patrona dos acusados nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se todo o necessário para cumprimento da pena, fazendo-se as comunicações ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398).

Autorizo a destruição da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (artigo 72, da Lei 11.343/06). Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Há isenção de custas, na forma da lei.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Pederneiras, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA